

NIG: 26089 43 2 2016 0052191

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE LOGROÑO

M^a JESÚS MENDIOLA OLARTE, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de JESUS JIMENEZ ALGUACIL Y M^a. SONIA JIMENEZ ALGUACIL (sucesores procesales de Jesús Jiménez Tomás), en el procedimiento PC PIEZA RESPONSABILIDAD PECUNIARIA nº 190/2016 **0002**, ante este Juzgado comparezco y como mejor en derecho proceda, DIGO:

Con fecha 27 de noviembre de 2025 me ha sido notificada diligencia de ordenación dictada el 25-11-25, mediante la que se da traslado a esta parte del recurso de reposición frente al Decreto de 14 de noviembre de 2025 interpuesto por Ángel David Salido Sáenz de Samaniego.

Dentro de plazo, esta parte se opone al recurso, en base a las siguientes:

A L E G A C I O N E S

Primera.- Se combate que el decreto dictado infrinja los artículos 591 y el 783.2 LECrim., que cita el recurrente en su escrito, sin mérito alguno.

En el recurso no se da ninguna razón que contradiga el rigor legal de la resolución. Nada señala el sr. Salido del contenido de esos dos preceptos legales que no haya sido respetado por el decreto.

El art. 591 LECr. detalla las clases de fianza. El embargo practicado sobre un bien inmueble es perfectamente posible.

Al acordar la apertura de juicio oral (nada menos que en auto de diciembre del 2022), la Magistrada instructora requirió prestar fianza a los acusados, tal como previene el art. 783.2 LECr.

Segunda.- Efectivamente, el decreto recurrido se ajusta totalmente a derecho, ya que aplica correctamente los preceptos legales referidos, además del art. 597 y ss. LECr. acordando el embargo y el 629 LEC librando los correspondientes mandamientos al registro de la propiedad donde está inscrito el inmueble.

El órgano judicial ha practicado el embargo en base a la indagación patrimonial y de situación económica del recurrente, reflejando en la resolución la realidad de la titularidad registral del bien embargado a nombre del recurrente.

Por nuestra parte, se ha corroborado **el derecho de propiedad**, en la proporción del 50 % de la finca, **tal y como consta en la resolución recurrida**, con la respuesta recibida del registro de la propiedad nº. 2 de Puerto del Rosario (Las Palmas), en donde está inscrito el bien embargado. Expresamente consta que Don Angel David Salido Sáenz de Samaniego ostenta en la actualidad el derecho del 50 % del pleno dominio de la finca situada en el municipio de ANTIGUA, calle Castillo (Urbanización Castillo de Caleta Fustes) de finca nº. 10741, CRU 35018000102446.

Se adjunta la información recibida de dicho registro de la propiedad **en fechas próximas a este escrito** (doc. 1).

Tercera.- El decreto del 5 de diciembre 2024 (hace más de un año) en el procedimiento ejecución de títulos judiciales nº. 185/22 del Juzgado de P.I. del Puerto de Rosario (Las Palmas) que se adjunta al recurso no acredita en absoluto que David Salido Sáenz de Samaniego no continúe siendo el propietario de dicho bien que se ha embargado, tal y como figura en el registro de la propiedad. En la parte dispositiva de dicho decreto se acuerda aprobar el remate del bien subastado y requerir al mejor postor para consignación del precio total del remate, lo que no consta que se haya llevado a cabo.

Lo cierto y que ha de tenerse en cuenta es que en el registro de la propiedad figura la titularidad del repetido bien a nombre del recurrente.

Es de resaltar que David Salido Sáenz de Samaniego (16301354N) figura como administrador de la ejecutante en el referido procedimiento de ejecución, GRUFUIM REHABILITACION CON ENCANTO S.L., tal y como se ha obtenido mediante la información emitida en la investigación oficial que se

ha hecho por Axesor, que refleja tal dato. Además, el informe da noticia también de que durante la tramitación de esta causa penal ha tenido diversos cargos y participación en numerosas sociedades mercantiles. Específicamente en la fecha que se emite, 20-11-25, presenta **cinco cargos activos y 3 cargos históricos en siete sociedades**, que reflejan actividad de consultoría, entre otras: gestión empresarial, actividades jurídicas -varias de las sociedades-; de venta de bienes inmobiliarios y otras, etc.

Se aporta informe de Axesor como doc. 2.

Cuarta.- Ha sido necesario practicar el embargo sobre el bien inmueble encontrado a nombre del recurrente, puesto que **ninguno de los tres acusados ha prestado cantidad alguna en metálico ni aportado voluntariamente otro tipo de bienes para atender la fianza que les fue requerida judicialmente. Dos de los acusados son profesionales de la abogacía, además de tener otras actividades, por lo que es evidente que disponen de bienes suficientes para haber cumplido puntualmente con su obligación de hacer frente a la fianza.** Han pasado ahora más de tres años desde el requerimiento y los acusados han seguido haciendo caso omiso.

Quinta.- En esta ocasión, como desde hace muchos años, el recurrente y los demás acusados están pretendiendo permanentemente obstaculizar y alargar el tiempo de duración de la tramitación de la causa (se inició hace más de diez años), sin fundamento alguno, como bien demuestra la desestimación de los recursos que han presentado.

Por todo lo dicho, el embargo debe mantenerse.

En su virtud

SUPLICO AL JUZGADO tenga por presentado este escrito, mediante el que, como acusación particular, nos oponemos al recurso de reposición presentado por el acusado David Salido Sáenz de Samaniego, el cual ha de ser íntegramente desestimado, imponiéndole las costas.

Justicia que pido en Logroño, a 1 de diciembre de 2025.